

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1807/2532

นายเทพ เขียวรัตน์

โจทก์

กรุงเทพมหานคร

จำเลย

นายเทพ เขียวรัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า จำเลยได้เวนคืนที่ดินของโจทก์โดยจ่ายค่าทดแทนให้บางส่วนในราคาที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงได้ฟ้องคดีนี้ ส่วนเงินที่โจทก์ได้รับโจทก์นำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องจ่ายค่าที่ดิน ค่าถมดิน และค่าขนย้ายจนไม่มีเงินเหลือ โจทก์จึงต้องนำที่ดินแปลงใหม่ไปจำนองเพื่อนำเงินมาปลูกบ้านอยู่อาศัยและต้องเสียดอกเบี้ยมาเป็นเวลา 8 ปีเศษแล้ว แม้โจทก์จะชนะคดีมาแล้ว 2 ศาลจำเลยก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้อ้างว่าต้องรอให้คดีที่จำเลยเป็นฝ่ายฎีกาถึงที่สุดก่อน ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ขอให้โปรดเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีโดยด่วนด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 500,000 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 260,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา (อันดับ 82,81,90)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ